

【제 목】 : 검수기한 미준수(기관주의)

【내 용】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조에 따르면
검사의 완료 기한은 기획재정부장관이 경제위기 극복을 위해
기간을 정하여 고시한 경우 계약상대자로부터 해당 계약 이행
완료사실 통지를 받은 날부터 7일 이내에 완료하도록 되어 있으며,
- 안전경영실에서는 기획재정부 고시 제2022-16호(2022.07.01.)에
따라 코로나19 장기화에 따른 경제위기 극복을 위한 한시적
계약특례 연장 적용으로 검사·검수는 7일 이내 완료하도록
안내하였다.

※ 계약부-2623(2022.07.06.)“국가 경제 위기 극복을 위한공공계약 절차 완화추가 연장 안내”

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제55조(검사) ① 법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일)이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

- 이에 감사 대상기간 동안 급여정보분석실이 주관한 사업의 검사·검수 현황을 점검한 결과, 【표】와 같이 총 1건에 대하여 법정 기한을 41일 지연하여 검수가 진행된 사실을 확인하였다.

【표】 검수기간 지연 내역

사업 계약명	계약금액(원)	납품일자	검수일자	검수기간 (지연일수)
『2021 건강보험통계연보』 책자 제작	12,998,000	2022. 9. 30.	2022. 11. 17.	48일 (41일)

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 향후 계약에 대한 검사·검수 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에서 정한 기한을 준수하도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련부서에 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.
(기관주의)